

1009173-47.2021.8.26.0664

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: José Manuel Ferreira Filho

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;

c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;

d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga - SP - cep 15501-221

1009173-47.2021.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1009173-47.2021.8.26.0664

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Alessandra Paula Lopes Marques

Requerido:

Banco Bradesco S.A.

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Manuel Ferreira Filho

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Processo suficientemente instruído para julgamento.

Em síntese, afirma a parte autora que os descontos mensais a título de "Cesta Bradesco Expresso 5", são indevidos, pois não foram contratados.

Rejeita-se a preliminar de falta de interesse, pois é vedado condicionar o ajuizamento ao prévio esgotamento das vias administrativas.

Desnecessária a perícia grafotécnica no instrumento de contrato pois a alegação de falsidade não se coaduna com os registros das movimentações financeiras realizadas pela autora e informadas nos extratos da conta bancária em debate. Ademais, os fundamentos que decidem a controvérsia são outros.

A Resolução Bacen nº 3919/2010 dispõe quanto à obrigatoriedade de todas as instituições financeiras de disponibilizar aos consumidores serviços essenciais,

independentemente do segmento e de pagamento de taxas:

"Art. 2º É vedada às instituições mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a:

I - conta de depósitos à vista:

- a) fornecimento de cartão com função débito;
- b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;
- c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;
- d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;
- e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;
- f) realização de consultas mediante utilização da internet;
- g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19;
- h) compensação de cheques;
- i) fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e
- j) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos;"

A defesa ampara-se no instrumento de contrato (conta-corrente nº 22.870-2) entranhado às fls. 129/131 e firmado em 07/12/2020. Ocorre que a primeira folha do aludido instrumento de contrato, na qual estão descritos os serviços que integram a "Cesta", não está firmada pela autora, nem tampouco consta eventual rubrica.

Menciona na inicial que os descontos tiveram início no mês de agosto de 2021. Essa circunstância sequer foi mencionada na contestação. Por consequência, não restou devidamente justificado porque os débitos iniciaram-se somente após oito meses da contratação. E mais. Houve dois débitos de R\$ 37,20, depois majorado para R\$ 42,60, quando ainda não completado doze meses.

As movimentações financeiras registradas são as rotineiras, inseridas naquelas consideradas como essenciais, nada justificando a contratação de outros serviços, de nenhuma valia para a autora.

Não comprovada a regular contratação, os valores debitados devem ser restituídos em duplicidade ante a evidente má-fé.

Não se vislumbra a ocorrência de danos morais. Apesar da autora alegar que compareceu na agência, além de não mencionar datas, deixou de anexar qualquer documento que comprove sua presença naquele estabelecimento. Por fim, deixou de apontar pontualmente quais seriam as despesas que deixou de honrar em razão do débito. No mais, os extratos demonstram saldo positivo no final do mês e, mesmo o único negativo, não a impediu de sacar o valor pretendido. Bem resolve o pedido a restituição do indébito em dobro.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar inexigíveis os débitos e, por consequência, determinar que o requerido cesse o desconto mensal objetos desta lide, assim como condená-lo na restituição das importâncias descontadas até final suspensão, em dobro, com correção desde o desconto e juros de mora de um por cento ao mês, contados da citação.

Descabe condenação em custas e honorários de sucumbência, nos termos do artigo 55

da LJE.

Publique-se. Intime-se.

Votuporanga, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA